



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Disposición

Número:

Referencia: Conc. 2083 - Disposición Prosum SCE

VISTO

El expediente EX-2026-01176731- -APN-DR#CNDC, caratulado “EDISON HOLDING S.A. (ALICURÁ Y CERROS COLORADOS) S.A. S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 2083)”.

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido en la fecha 3 de febrero de 2026.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7° a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la ANC, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del artículo 8° de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 6 de enero de 2026 cuando esta SCE recibió la notificación de una operación de concentración económica que consiste en la adquisición del control exclusivo de ALICURÁ HIDROELÉCTRICA ARGENTINA S.A. (“ALICURÁ”) y CERROS

COLORADOS HIDROELÉCTRICA S.A. (“CERROS COLORADOS”) por parte de EDISON HOLDING S.A. (“EDISON HOLDING”).

La operación sujeta a análisis genera un solapamiento horizontal en el mercado de generación de energía eléctrica y potencia instalada, donde la participación del grupo comprador post operación es marginal, menor al 4% para los períodos 2022/2024 en generación, y 1760,4 MW que representa el 4,06% de la oferta total de potencia.

Asimismo, presenta un efecto vertical dado que el grupo comprador se encuentra activo en otras etapas del sector eléctrico, pero considerando que los mismos son preexistentes y que las variaciones en las participaciones de mercado en ningún caso superan el 4%, esta SCE considera que no es necesario realizar un mayor análisis.

En cuanto al mercado geográfico, éste se considera de alcance nacional.

El instrumento de la operación no contiene cláusulas de restricciones accesorias a la competencia.

La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. (c) y (e) del ANEXO I de la Disposición CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el Procedimiento Sumario (PROSUM).

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico el 3 de febrero de 2026, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el artículo 31, inc. b), de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre GRUPO ALMAR, COSTUMBRES ARGENTINAS y ciertas marcas, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La notificante solicitó la confidencialidad del acuerdo de accionistas sobre EDISON HOLDING celebrado el 29 de diciembre de 2025 (agregado como Anexo 4.b.iii) y de la estructura del grupo comprador (agregado como Anexo 5.a.ii), y fundó su petición en que la información incluida en ellos es comercialmente sensible, cuya divulgación no resulta relevante para el análisis de la presente, presentando resúmenes no confidenciales suficientes para el análisis económico y legal de la operación notificada.

Esta SCE considera suficientes los resúmenes no confidenciales presentados para el análisis de la operación notificada y considera que debe otorgarse la confidencialidad en los términos solicitados.

La presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los artículos 31, inc. b) y f), 32, inciso d) y 13 de la Ley 27.442, en el artículo 13 del Decreto 480/2018 y sus modificatorios, y el Decreto 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

**LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS
DISPONE:**

ARTÍCULO 1º. - Califíquese la operación notificada bajo el PROCEDIMIENTO SUMARIO dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 2º. - Autorícese la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo de ALICURÁ HIDROELÉCTRICA ARGENTINA S.A. y CERROS COLORADOS HIDROELÉCTRICA S.A. por parte de EDISON HOLDING S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 3º.- Concédase la confidencialidad solicitada respecto del acuerdo de accionistas sobre EDISON HOLDING S.A. celebrado el 29 de diciembre de 2025 y agregado como Anexo 4.b.iii, y de la estructura del grupo comprador agregada como Anexo 5.a.ii, considerando suficientes los resúmenes no confidenciales de los mismos.

ARTÍCULO 4º.- Considérese como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2026-11993228-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 6º.- Notifíquese a EDISON HOLDING S.A.

ARTÍCULO 7º.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 8º.- Archívese.



A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

Elevamos para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2026-01176731- -APN-DR#CNDC, caratulado “EDISON HOLDING S.A. (ALICURÁ Y CERROS COLORADOS) S.A. S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 2083)”.

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo de ALICURÁ HIDROELÉCTRICA ARGENTINA S.A. (“ALICURÁ”) y CERROS COLORADOS HIDROELÉCTRICA S.A. (“CERROS COLORADOS” y conjuntamente con ALICURÁ, Las Hidroeléctricas) por parte de EDISON HOLDING S.A. (“EDISON HOLDING”).
2. El Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto N° 718 de fecha 9 de agosto de 2024,¹ por el cual otorgó a ALICURÁ, CERROS COLORADOS, CHOCÓN HIDROELÉCTRICA ARGENTINA S.A. y PIEDRA DEL ÁGUILA HIDROELÉCTRICA ARGENTINA S.A. (“PIEDRA DEL ÁGUILA”) la concesión para la generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento de los saltos formados por dichas obras sobre los ríos Neuquén y Limay.
3. En el marco del Concurso Público Nacional e Internacional, sin base, para la venta del cien por ciento (100%) de las acciones de ALICURÁ, CERROS COLORADOS, CHOCÓN HIDROELÉCTRICA ARGENTINA S.A. y PIEDRA DEL ÁGUILA HIDROELÉCTRICA ARGENTINA S.A. convocado por el Ministerio de Economía (el “Concurso”), EDISON HOLDING resultó adjudicataria de: (i) la totalidad de las acciones clase “A”, que representan el cincuenta y un por ciento (51%) del total de las acciones de las Hidroeléctricas, (ii) la totalidad de las acciones de la Clase “B”, que representan el cuarenta y siete por ciento (47%) de las acciones de las Hidroeléctricas y (iii) la totalidad de las acciones de la Clase “C”, equivalente al dos por ciento (2%) de las acciones de las Hidroeléctricas.
4. Con fecha 22 de diciembre de 2025 se firmaron los contratos de transferencia de acciones (los “Contratos de Transferencia de Acciones”) sobre las Hidroeléctricas, los cuales fueron aprobados y entraron en vigor con la notificación de la Resolución de adjudicación No. 2124/2025 con fecha 30 de diciembre de 2025. El 9 de enero de 2026 se otorgó la posesión a EDISON HOLDING de ALICURÁ y CERROS COLORADOS.
5. EDISON HOLDING no desarrolla actividad económica alguna en la República Argentina, en tanto ha sido constituida como un mero vehículo de inversión (sociedad holding) a fin de participar en otras sociedades del grupo.
6. ALICURÁ es una sociedad dedicada a la explotación de la central hidroeléctrica ALICURÁ en la provincia de Neuquén.

¹ Disponible en el siguiente link: <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/405000-409999/405145/norma.htm>

7. CERROS COLORADOS es una sociedad dedicada a la explotación del complejo hidroeléctrico CERROS COLORADOS.
8. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 9 de enero de 2025,² y su notificación a la AUTORIDAD NACIONAL DE COMPETENCIA (ANC) se realizó el 6 de enero de 2025.³

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

9. El 6 de enero de 2025, EDISON HOLDING notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 (LDC).
10. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c), de la LDC.
11. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (AR\$ 110.228.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9º de la LDC, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.⁴
12. El 8 de enero de 2025 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE) consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC no comenzaría a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.
13. En la misma fecha se solicitó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA la intervención que le compete con respecto a la operación de concentración notificada, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 de la LDC.
14. El 20 de enero de 2026, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.

2 Tal como surge de las copias de los testimonios de las escrituras que evidencian la toma de posesión de ALICURÁ (IF-2026-06728128-APN-DTD#JGM) y CERROS CLORADOS (IF-2026-06727873-APN-DTD#JGM reiterado en IF-2026-06727994-APN-DTD#JGM) de fecha 9 de enero de 2026, agregadas a las actuaciones el 20 de enero de 2026.

3 Ver Formulario F0 acompañada mediante IF-2026-01145263-APN-DR#CNDC el 5 de enero de 2025, fuera del horario hábil.

4 La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 26 de febrero de 2025, la Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución 21/2025, que estableció el valor de la unidad móvil en mil ciento dos pesos con veintiocho centavos (AR\$ 1102,28).

- 15. El 27 de enero de 2026 esta DNCE le solicitó al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD la intervención que le compete con respecto a la operación de concentración notificada, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 de la LDC. Contestó el 29 de enero de 2026, sin objetar la operación.
- 16. El 28 de enero de 2026 - mediante NO-2026-10084082-APN-SE#MEC - contestó la SECRETARIA DE ENERGÍA y el 29 de enero de 2026 - mediante NO-2026-10577372-APN-ENRE#MEC- el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, sin manifestar objeciones a la operación de concentración económica notificada.
- 17. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior al 20 de enero de 2026.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

- 18. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre ALICURÁ y CERROS COLORADOS por parte de EDISON HOLDING.
- 19. A continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad que desarrolla cada una en el país:

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad
Grupo Comprador	
LITSA S.A.	Construcción, operación y mantenimiento del segundo tramo del sistema de transmisión asociado a la Central Hidroeléctrica Yacyretá, y al servicio de operación y mantenimiento de instalaciones de transporte energía eléctrica de terceros, y otros servicios vinculados con el transporte de energía eléctrica.
LIMSA S.A.	Construcción, operación y mantenimiento del Subtramo Norte de la interconexión Rincón Santa María-Rodríguez y prestación de transporte de electricidad.
ECOS S.A.	Realización, por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, de actividades de construcción en general, prestación de servicios generales y de mantenimiento.
NOANET S.A.	Prestación del servicio de telecomunicaciones, procesamiento de datos, desarrollo de software, desarrollo de electrónica y provisión de equipamiento

	TIC.
DIMATER S.A.	Se dedica a la compraventa de materiales eléctricos.
NORELEC S.A. COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE INVERSIONES S.A. (“CEISA”)	Se dedica a la actividad inversora y financiera.
NEWSAN S.A.	Fabricación y distribución de electrodomésticos y electrónica de consumo.
NEWSAN FOOD S.A.	Elaboración y comercialización de productos obtenidos de actividades agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas, apícolas, frutihortícolas, vitivinícolas y provenientes de operaciones de acuicultura y piscicultura.
GASTRONOMÍA DEL SUR S.A.	Provisión de servicios de catering y gastronomía.
GN SOLUTIONS S.A.	Prestación de servicios de ingeniería, consultoría y diseño en el sector energético y el desarrollo de proyectos de energías alternativas/ renovables.
PROCTER & GAMBLE ARGENTINA S.R.L.	Producción y comercialización de productos para la higiene de tocador, medicinales, odontológicos, químicos y cosméticos.
WODEN ENERGÍA S.A.U.	Provisión de servicios vinculados a la estructuración y gestión de proyectos relacionados a la distribución y generación de energía y electricidad.
IPE ENERGÍA S.A.	Brinda servicios de construcción e ingeniería.
PATAGONIA RESOURCES S.A.	Brinda servicios petroleros.
AIR CUYO S.A.	Brinda servicios de avión privado.
RESERVA NATURAL CERRO COLORADO S.A.	Se dedica a la organización de eventos corporativos.

VALLE DE LAS SIERRAS S.A. MAR DEL SUR CLUB S.A.	Brinda servicios de desarrollo inmobiliario.
CEMPPSA	Explotación del aprovechamiento integral del Río Mendoza en el marco del Proyecto Potrerillos, incluyendo la generación de energía hidráulica.
PARQUE SOLAR CURA BROCHERO S.A. PARQUE SOLAR CB MATER S.A.	Generación de energía solar.
EJSEDSA S.A.	Brinda servicios de energía eléctrica.
PARQUE SOLAR VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO S.A. PARQUE SOLAR VMRS MATER	Generación de energía solar.
EMPRESA DE ENERGÍA DE RÍO NEGRO S.A. ("EDERSA")	Distribución de energía en la provincia de Río Negro.
EJESA	Distribución y comercialización de energía eléctrica en la provincia de Jujuy.
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A. ("EDET")	Prestación del servicio de distribución de electricidad en la provincia de Tucumán.
Objeto	
ALICURÁ S.A.	Explotación de la central hidroeléctrica Alicurá en la provincia de Neuquén.
CERROS COLORADOS S.A.	Explotación del complejo hidroeléctrico Cerros Colorados en la provincia de Neuquén.

Fuente: DNCE en base a información aportada por la parte notificante.

20. En función de las actividades desarrolladas por las empresas involucradas, se identifica una relación horizontal en el mercado de generación de energía eléctrica y potencia instalada.⁵

III.2. Análisis de los efectos de la operación

21. A continuación, se presentan las participaciones de mercado del grupo comprador y objeto de la operación en el mercado de generación eléctrica y potencia instalada.

⁵ Mercado relevante definido en el Expediente EX-2018-31929643- -APN-DGD#MP "PAMPA ENERGÍA S.A. Y PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 1346)". Dictamen CNDC IF-2018-38056898-APN-CNDC#MP de fecha 8 de agosto de 2018. Resolución SCI RESOL-2018-18-APN-SECC#MPYT de fecha 13 de septiembre de 2018.

Tabla 2 | Generación eléctrica (MWh) 2022-2024

Participación en el Mercado de Generación de Energía Eléctrica en el MEM (en MWh)						
	Año 2022		Año 2023		Año 2024	
Grupo Comprador	519.579,68	0,37%	660.094,43	0,47%	967.674,80	0,68%
Objeto	2.067.905,59	1,49%	3.635.417,06	2,57%	3.459.623,55	2,43%
% conjunta	2.587.485,27	1,86%	4.295.511,49	3,04%	4.427.298,35	3,11%
Total nacional	138.746.603,66	100%	141.400.867,20	100%	142.137.869,05	100%

Fuente: DNCE en base a información aportada por la parte notificante.

22. Tal como se desprende del cuadro precedente, las participaciones del grupo comprador en la generación de energía eléctrica post operación son marginales, no superando en ningún caso el 4%.
23. Al considerar la oferta de potencia con posterioridad a la operación, el grupo comprador tendrá una potencia instalada de 1760,4 MW, representando el 4,06% de la oferta total.
24. Asimismo, la presente operación genera un efecto vertical dado que el grupo comprador se encuentra activo en otras etapas del sector eléctrico, teniendo en cuenta que los mismos son preexistentes y que las variaciones en las participaciones de mercado en ningún caso superan el 4%, esta DNCE considera que no es necesario realizar un mayor análisis.
25. Por lo expuesto, la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.
26. La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. c) y e), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

27. Esta DNCE no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

IV CONCLUSIONES

28. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º inc. c), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, referido a *“Las Concentraciones horizontales, si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%).”* y *“Las Concentraciones verticales, si las participaciones individuales en cada mercado verticalmente vinculado resultan inferiores al TREINTA POR CIENTO (30%)”*, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición.

29. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la LDC, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
30. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la LDC, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo de ALICURÁ HIDROELÉCTRICA ARGENTINA S.A. y CERROS COLORADOS HIDROELÉCTRICA S.A. por parte de EDISON HOLDING S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 2083- Informe Tecnico DNCE - PROSUM

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.